

东南大学成贤学院 考试卷（A 卷）

课程名称	民法		适用专业		19 国贸、物流、电商、营销	
考试学期	19-20-2	考试形式	开卷√闭卷□ 半开卷□		考试时间	120 分钟
学 号	姓 名		得 分			
题 号	一	二	三	四	五	
得 分						

一、单选题(本题共 20 小题，每小题 1 分，满分 20 分)

1、某汽车公司司机开车不慎撞伤灭霸，灭霸经抢救无效死亡，为此某厂赔偿灭霸家属 5 万元。灭霸家属料理后事后，分割了灭霸的遗产。引起上述侵权赔偿关系、财产继承关系产生的分别是（ ）

- A、行为、行为
- B、事件、事件
- C、行为、事件
- D、事件、行为

2、某国驻华领事上街购物，其乘坐的汽车被我国公民王多余撞坏，该领事即向当地人民法院提起诉讼，请求王多余赔偿损失。本案审理应当适用（ ）

- A、中国的民法
- B、该领事所属国的民法
- C、国际法
- D、由该领事与王多余协议选择第三国民法

3、下列选项中属于原物和孳息关系的是（ ）

- A、银行的存款和利息
- B、果树和树上的果实
- C、母牛和肚子里的小牛
- D、汽车和后备箱里的备胎

4、15 周岁的李毅峰系某大学少年班学生，少年早熟，平时经常被人当成大叔，偶尔在网络上发表文章赚取稿酬，一次骑车撞伤了人，就用自己的稿酬 1000 元支付了医药费。下列说法中正确的是（ ）

- A、李毅峰已经具有了责任能力，视为完全民事行为能力人
- B、李毅峰少年早熟，能够自付医药费，视为完全民事行为能力人
- C、李毅峰已经能够赚取相当的稿酬，自食其力，视为完全民事行为能力人
- D、李毅峰已经达到一定年龄，具有一定识别力，为限制民事行为能力人

5、“强买强卖”违反的民法基本原则是（ ）

- A、平等原则
- B、自愿原则
- C、公序良俗原则
- D、诚实信用原则

6、普通合伙企业合伙人郭得钢因车祸遇难，生前遗嘱指定 16 岁的儿子郭琪林为全部财产继承人。下列选项中表述不正确的是（ ）

- A、郭琪林无须其他合伙人同意，直接继承其父合伙人的资格
- B、如其他合伙人均同意，郭琪林可以取得合伙人资格
- C、如合伙协议约定合伙人必须是完全行为能力人，则郭琪林不能成为合伙人
- D、郭琪林有权继承其父在合伙企业中的财产份额

7、宝强被宣告死亡后，其妻阿蓉改嫁于宋哲，并将儿子小强送给他人收养，其后宋哲死亡。一年后阿蓉确知宝强仍然在世，遂向法院申请撤销对宝强的死亡宣告。依我国法律，该死亡宣告撤消后，下列表述中正确的是（ ）

- A、阿蓉与宝强的婚姻关系不得自行恢复，收养关系有效
- B、阿蓉与宝强的婚姻关系自行恢复，收养关系无效
- C、经宝强同意后婚姻关系恢复，收养关系无效
- D、经阿蓉同意后婚姻关系恢复，收养关系有效

8、2018 年 1 月 5 日王思葱与几位朋友在大排档吃烧烤，1 月 6 日出现食物中毒现象，经诊断系大排档食物变质所致，王思葱欲向大排档主张赔偿，诉讼时效为（ ）

- A、2020 年 1 月 5 日
- B、2021 年 1 月 5 日

演出公司应当如何处理（ ）

- A、请求人民法院强制杨某履行合同
- B、为观众办理退票后，请求杨某赔偿损失
- C、杨某因不可抗力不履行合同，不构成违约，演出公司损失自负
- D、杨某不构成违约，但根据公平原则，演出公司可要求杨某承担部分责任

19、2000 年 9 月 15 日，甲公司向乙公司发出一份定购手机的要约，并要求乙公司在 2000 年 10 月 10 日之前答复，2000 年 10 月初，该种手机的市场价格大幅度下跌，甲公司通知乙公司：“前次订单中所列货物价格作废，如你公司愿意降价 20%，则要约有效期延长至 10 月 20 日。”乙公司收到通知后，立即于 10 月 3 日回信表示不同意降价，同时对前一订单表示接受，正常情况下，此信可以在 10 月 8 日到达，但由于邮局工人罢工，甲公司于 10 月 15 日才接到回信，立即答复：“第一次的订单已经撤销，接受无效。”乙公司立即回复坚持第一次的订单不能撤销。甲公司于 10 月 20 日又发函认为乙公司的承诺已经逾期，合同没有成立。（ ）

- A、是有效的承诺，因为到达时候未超过有效期限
- B、是无效的承诺，因为已经超过有效期限，而且甲公司已经及时提出反对
- C、是有效的承诺，因为正常情况下，该信本来可以在要约有效期限内到达，且甲公司并没有及时以承诺逾期为理由表示反对
- D、不构成承诺，因为要约已经撤销

20、债权人甲下落不明，为履行到期债务，债务人乙将标的物提存。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）

- A、提存费用由乙负担
- B、标的物提存后，毁损、灭失的风险由乙承担
- C、若甲自提存之日起 5 年内不领取提存物，提存物归乙所有
- D、甲领取提存物的权利，自提存之日起 5 年内不行使则消灭

二、多选题(本题共 10 小题，每小题 2 分，满分 20 分)

1、下列社会关系属于民法调整对象的有（ ）

- A、自然人童大为与自然人童小为之间的继承关系
- B、中国公民戚微与韩国公民朴泰皇之间缔结的婚姻关系
- C、南京市税务局与自然人宁则涛之间的税款征收关系
- D、南京市政府与自然人曲筱筱之间的行政复议关系

2、下列各项民事权利中，属于学理上所谓“形成权”的是（ ）

- A、追认权
- B、抵销权
- C、解除权
- D、债权请求权

3、下列选项中属于代理行为的是（ ）

- A、李某接受张某的委托设宴款待远道而来的朋友
- B、律师赵某接受法院指定为犯罪嫌疑人薄某进行辩护
- C、张某作为其子的监护人聘请名医为其子治病
- D、拍卖行接受周某委托，拍卖周某的一件私人藏品

4、根据《民法总则》的规定，下列行为中属于无效民事行为的是（ ）

- A、甲以乙偷税漏税相要挟，迫使乙将房屋赠送给甲
- B、甲将高仿 LV 包出售给不知情的乙
- C、甲企业的业务员收受乙企业的回扣一万元，代理甲企业购买了乙企业的 10 吨劣质煤炭
- D、丙公司向丁公司转让了一辆无牌照的走私轿车

5、赠与行为属于（ ）

- A、单方法律行为
- B、双务法律行为
- C、单务法律行为
- D、双方法律行为

6、下列情形中属于效力待定的民事行为的有（ ）

- A、12 周岁的樱桃子出售 3 万元劳力士手表给 40 岁的柯南
- B、15 周岁的天才少年因发明创造而接受 10 万元的奖金
- C、30 周岁的秦天柱误将本为复制品的油画当成真品购买
- D、代理人章子怡将被代理人汪峰的电脑卖给自己

7、王大锤继承其父遗留的一幅唐伯虎字画，误认为是赝品，遂以 500 元的价格出售给董大鹏。董大鹏购得此画后便转送给女友柳妍。1 年后，王大锤回老家拜访叔叔，方知此画系真迹，至少价值 100 万元。王大锤遂找到董大鹏要求返还字画。双方产生争议，王大锤诉至法院要求撤销与董大鹏之间的交易，并要求返还字画。对于本案的处理，下列表述正确的是（ ）

- A、王大锤与董大鹏之间的合同合法有效，不得撤销
- B、王大锤与董大鹏之间的合同存在重大误解，王大锤可以主张撤销
- C、王大锤与董大鹏之间的合同存在显失公平，王大锤可以主张撤销
- D、王大锤有权要求柳妍返还字画

8、大成会计师事务所是一家特殊普通合伙企业，有甲、乙、丙、丁四名合伙人。2012 年 5 月，甲与乙受天鸿公司委托对该公司进行审计。为了多获取佣金，甲与乙在该公司董事长金秀贤的授意下出具了虚假的审计报告，投资者提出了 100 万元的索赔请求。下列表述中正确的是（ ）

- A、四名合伙人应当对全部债务承担无限连带责任
- B、对投资者 100 万元的索赔，甲与乙承担无限连带责任，丙、丁承担有限责任
- C、对投资者 100 万元的索赔，甲与乙承担无限连带责任，丙、丁不承担责任
- D、对投资者 100 万元的索赔，甲与乙承担无限连带责任后，应当对事务所承担赔偿责任

9、海某工厂向广州某公司购买一批物品，合同对付款地点和交货期限没有明确规定，发生争议。依照法律规定（ ）

- A、上海某工厂付款给广州某公司，应在上海履行
- B、上海某工厂付款给广州某公司，应在广州履行

- C、广州某公司可以随时交货给上海某工厂，该厂不得有任何异议
- D、广州某公司可以随时交货给上海某工厂，但应给该厂必要的准备时间

10、甲向乙借款 1 万元，到期没有偿还，而甲的经济状况十分糟糕，除了下列权利外别无财产可供偿还，根据法律规定，债权人乙不可以代位行使甲的权利是（ ）

- A、甲对其儿女的请求支付赡养费的权利
- B、甲对其母的继承权
- C、甲对其债务人所享有的偿还货款的请求权
- D、甲因被第三人打伤而对第三人享有的损害赔偿请求权

三、名词解释题(本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分)

- 1、民事法律行为
- 2、狭义无权代理
- 3、民事法律关系客体
- 4、格式合同
- 5、缔约过失责任

四、简答题(本题共 4 小题，每小题 5 分，满分 20 分)

- 1、简述表见代理发生的原因
- 2、简述合伙企业的解散事由
- 3、简述诉讼时效与除斥期间的区别
- 4、简述要约与要约邀请的区别

五、案例分析题(本题共 2 小题，第 1 题 5 分，第 2 题 20 分，满分 25 分)

1、甲公司向乙银行申请一笔 100 万元的贷款，甲公司以自己所有的价值 60 万元的汽车一辆设定了抵押，同时由丙公司提供了保证，保证合同中丙公司的保证方式为一般保证。后甲公司未能按时归还贷款。乙银行根据掌握的情况，认为丙公司资金雄厚，于是乙银行要求丙公司

归还这 100 万元贷款，但遭到丙公司拒绝。请问：

- （1）丙公司拒绝还款有何法律依据？
- （2）如果丙公司的保证方式并未约定，可否拒绝还款？为什么？
- （3）如果乙银行放弃汽车的抵押权，丙公司应当承担多少金额的保证责任？为什么？

2、甲为了搞运输，决定购买一辆汽车，遂于 2006 年 4 月 5 日向乙汽车销售公司发出一份传真，要求 20 万元人民币的价格订购东风汽车一辆，货到后 10 天内验货付款。4 月 10 日，乙公司电话通知接受甲的条件，但要求需支付定金 5 万，违约金为应付货款的 30%，并于当天向甲寄出一份乙公司已签字的合同。4 月 13 日，甲收到合同后在合同上签字，并于当天寄回乙公司，4 月 16 日，乙公司收到甲寄回的合同。甲为了筹集资金，向张某借款 5 万元，并以自己所有的一幅价值 5 万元的古代名画抵押，双方签订了抵押合同，但未办理抵押物登记。张某人担心甲不能按期还款，于是甲父又以其所在中学校舍为其设定抵押，并办理了抵押登记。甲又向丙借款 5 万元，并以该套古代名画质押，双方签订质押合同后，甲即将古代名画交付丙。甲得款后，购买了该汽车，但仍有 10 万元迟迟未付。后汽车在运输过程中肇事，致使甲无力偿还借款，产生纠纷。诉讼到人民法院后，人民法院经审理查明，丙在保管过程中，不慎将名画损坏送到丁处修理修复，但因无力支付费用 5000 元，该名画被丁留置。丁有一次拿出该画让朋友戊欣赏，戊以为是丁所有，遂出价 4.5 万元买下该画。问题：

- （1）甲与乙公司买卖合同成立的时间与地点是什么？
- （2）甲与乙公司约定的定金条款是否有效？为什么？
- （3）甲不能按时付款，乙公司是否可以要求甲既承担违约金责任，又承担定金责任？为什么？
- （4）如果甲已经向乙公司交付定金 5 万元，若乙公司违约，甲在定金与违约金之间选择哪一种更有利？为什么？
- （5）如果乙公司在履行合同中出现违约情形，导致甲损失 2 万元，此时，甲要求乙公司支付约定的违约金，而乙公司要求相应的减少违约金，法院可否支持？为什么？
- （6）甲与张某之间的抵押是否有效？可否对抗第三人？
- （7）甲父与张某之间的抵押是否有效？为什么？

- （8）甲、丙之间的质权是否设立？为什么？
- （9）张某、丙、丁对该幅名画各自拥有什么权利？谁可以优先行使？
- （10）该幅名画的所有权最后属于谁？为什么？

（答案一律写在答题纸上，否则不给分）